

1500345-75.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Preliminar. Alegada prova ilícita colhida a partir de interrogatório informal de corré com inobservância dos policiais em informar o direito constitucional ao silêncio. "Aviso de Miranda" que constitui causa de nulidade relativa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500345-75.2021.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-75.2021.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2016358/2021 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 10725934 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5289/20/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2016358 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MIGUEL NICOLETE e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

DIEGO MIGUEL NICOLETE e RAFAEL BONIFÁCIO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 30 de junho de 2020, por volta de 12h30min, na Rodovia BR 153, perto do loteamento residencial Emais Urbanismo, sentido Talhados, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Diego Miguel Nicolete e dois indivíduos não identificados, previamente ajustados, agindo com identidade de propósitos e em coautoria com Rafael Bonifácio da Silva, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, o caminhão trator marca Scania R 420 A4x2, placas Kfv-8J97, Cacoal/RO, e o respectivo semirreboque marca SR Guerra, placas NZS-3F14, Cacoal/RO, ambos registrados em nome de Alan Diego Santos Brasil, avaliados em R\$ 310.000,00, além de um aparelho celular marca LG Q6, cor preta, avaliado em R\$ 600,00 e R\$ 2.300,00 em espécie, pertencentes a Jhonathan Herberthy Roman Fand, a quem restringiram a liberdade mediante cárcere privado.

Conforme apurado, o motorista Jhonathan havia descarregado o caminhão citado em Bebedouro, SP, e, em seguida, foi contratado para um falso frete para Porto Velho/RO, cuja carga deveria ser retirada na empresa "VEC Bom Alimentos", sendo orientado a parar na rodovia BR 153, perto do loteamento residencial Emais Urbanismo, sentido Talhados, de onde sairia acompanhado de uma pessoa que o levaria até o local do carregamento. Lá chegou um automóvel VW Gol, cor branca, oportunidade em que um dos ocupantes desembarcou e depois Diego e outro comparsa desconhecido, destes roubadores dois estavam encapuzados, e logo renderam Jhonathan, dizendo "perdeu, o caminhão é nosso", ameaçando-o. Um dos assaltantes assumiu a direção do caminhão e dele subtraíram também o aparelho celular e R\$ 2.300,00 em espécie, pertencentes a Jhonathan. Determinaram que ele entrasse no veículo VW Gol, colocaram uma blusa em sua cabeça e o levaram até um cativado em uma chácara no Distrito de Talhados, restringindo-lhe sua liberdade em um cômodo de imóvel sem janela e banheiro. Desempenhando tarefa relevante na empreitada criminosa, Rafael ficou encarregado de vigiar Jhonathan, que pernitoou em um colchão, não recebendo água nem alimentação, tendo que usar um balde para urinar. Enquanto isso, os demais agiam para dar um destino ao caminhão roubado e o motorista Izaias Izídio dos Santos foi contratado para levá-lo até Dourados/MS, ocasião em que Diego apresentou-se falsamente a ele pelo prenome de "Lucas". A linha telefônica (17) 99129-0228, utilizada para contratar Izaias, estava cadastrada em nome de Carlos Roberto Nicolete, pai de Diego. Em um veículo de aplicativo, "Lucas" (Diego) e sua namorada Stefany Hilary Santos Silva levaram o motorista Izaias até uma estrada vicinal, sentido Talhados. Izaias assumiu a direção do caminhão, mas depois acabou desistindo da viagem, porque não recebeu o valor combinado da diária, e o deixou estacionado nas imediações do posto de combustíveis Chiesa, entregando a chave a um frentista. Izaias reconheceu Stefany e Diego, este como sendo a pessoa que se identificou como "Lucas". Na manhã do dia seguinte, Jhonatan foi colocado em um automóvel, exigiram que ficasse deitado no banco traseiro e cobriram sua cabeça com uma blusa. Libertaram-no em uma rua e mandaram que andasse sem olhar para trás e em linha reta até o posto de combustíveis Chiesa, local onde deveria pegar a chave do caminhão no caixa dos frentistas. Recuperou o caminhão, mas não seu celular e os valores subtraídos, e seguiu até a Base da Polícia Rodoviária Federal para comunicar o roubo. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 306/307. O réu Diego Miguel Nicolete foi citado às fls. 349, apresentando resposta à acusação às fls. 352/353, a qual foi apreciada às fls. 366/367. O réu Rafael Bonifácio da Silva foi citado às fls. 357, apresentando resposta à acusação às fls. 363/364, a qual foi apreciada às fls. 366/367. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 280/296, 297/300, 318/334, 342/345). Durante a audiência de instrução realizada em 13/09/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas presentes, e os réus interrogados. Pelas partes houve a desistência das testemunhas Luiz Antônio de Oliveira e Izaias Izídio dos Santos e da vítima J H R F, o que foi homologado (fls. 407). Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, por meio de memoriais, requereu preliminarmente, a nulidade do termo de declaração de fls. 36/38, prestado pelo réu Diego na fase inquisitorial, tendo em vista a suposta violação de direito ao silêncio (Aviso de Miranda), em respeito ao art. 157 do CPP. No mérito, requereu a improcedência da ação penal, a absolvição do réu Rafael por insuficiência de provas. Em caso de condenação requereu o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância do corréu Diego (fls. 412/425).

É o relatório.

DECIDO.

Não há o que se falar em nulidade ou violação de direito em relação ao termo de declaração de fls. 36/38. As referidas declarações foram prestas em fase preliminar, antes do formal indiciamento, e ainda assim não restou comprovado pela defesa que não tenha ocorrido o aviso ao réu de seu direito em permanecer em silêncio.

Também não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo em decorrência dos fatos trazidos pela defesa. Ademais, durante a prova colhida em juízo, foi dada aos réus a oportunidade de ficar em silêncio. Cumpre-se ressaltar que os elementos colhidos na fase investigatória não são considerados provas, mas sim elementos de informação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Preliminar. Alegada prova ilícita colhida a partir de interrogatório informal de corré com inobservância dos policiais em informar o direito constitucional ao silêncio. "Aviso de Miranda" que constitui causa de nulidade relativa. Precedentes. Prejuízo não demonstrado. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Condenação bem lançada. Dosimetria que não comporta reparo. Mantida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal1500198-42.2021.8.26.0546; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; 01/08/2022) - g.n.

A ação penal não procede.

A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 44/45), pelo auto de avaliação indireta (fls. 168/169), pelo relatório de investigação T.I. (fls. 230/247), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

Contudo, a autoria não ficou comprovada.

Na fase policial, a vítima Jhonathan Herberthy Roman Fand disse que reside em Vilhena/RO, trabalha como caminhoneiro e no dia 30/06/2020 descarregou em Bebedouro/SP. Após, cadastrou-se no aplicativo chamado "frete bras", e cerca de 40 minutos depois recebeu mensagens via WhatsApp oferecendo um frete para Porto Velho/RO, e que a carga deveria ser pega na VEC BOM Alimentos, passando-lhe o endereço. Contudo, quando já estava nas proximidades do endereço passado (Rua Coutinho Cavalcanti, 106), recebeu outra mensagem dizendo que ele não carregaria mais lá e sim noutro barracão da empresa, o qual ficaria meio afastado, e que então, Jhonathan deveria parar próximo da BR que outra pessoa iria lá para guiá-lo. Recebeu a localização de onde deveria esperar o guia, então foi até lá e parou a carreta (próximo à entrada loteamento Emais urbanismo, sentido Talhados). Ao parar mandou uma mensagem de áudio para seu patrão avisando que estava aguardando alguém lhe buscar para ir até o barracão. Pouco depois chegou um veículo Gol cor branca, modelo novo, placa não anotada, um indivíduo desceu e ele pensou que era o guia, momento em que abriu a porta para recepcioná-lo, mas logo em seguida desceram mais duas pessoas e entraram no caminhão, dizendo "perdeu, o caminhão é nosso". Fizeram-no entrar no Gol e colocaram uma blusa na sua cabeça tapando a sua visão. Andaram por cerca de 20 minutos até que o colocaram em um cômodo de um imóvel, cômodo esse sem janela e sem banheiro, apenas com uma luz. Pouco tempo depois que estavam neste local, um indivíduo lhe entregou o celular e mandou que enviasse áudio para o patrão dizendo que estava aguardando para carregar, mas que demoraria muito, pois havia vários caminhões na fila. Bem mais tarde, uma pessoa bateu na porta, a qual estava trancada e disse para ele colocar a blusa na cabeça. Essa pessoa mandou que ele enviasse mais uma mensagem de voz para o patrão em resposta a uma mensagem sobre adiantamento de valor de frete, o que foi feito, porém a mensagem não chegou no mesmo dia. Durante seu cárcere ouvia uma pessoa do sexo masculino falar ao telefone por várias vezes. Em algumas das conversas ele dizia "agiliza aí que nós tem que tirar" (sic), "tem que tirar". Dormiu em um colchão no chão e não lhe serviram água nem comida, e que urinava numa espécie de balde. No outro dia pela manhã, ouviu a pessoa ao telefone dizendo "moio, não dá mais pra tirar", "vem aqui

pra nós resolver" (sic). As conversas eram sempre com o mesmo conteúdo e que era feita perto da porta do quarto da vítima. Algum tempo depois chegou um veículo, possivelmente o mesmo Gol Branco, mandaram que ele colocasse a blusa na cabeça e o colocaram no carro. O veículo andou por cerca de meia hora até parar numa rua, sendo que havia só o motorista, ele ficou deitado no banco traseiro. O motorista parou o veículo numa rua e disse para ele descer e andar em linha reta que ele chegaria ao Posto Chiesa e que então deveria pegar a chave do caminhão no caixa do posto (caixa dos frentistas) e que o caminhão estaria na rua ao lado. Disse também que Jhonathan não deveria olhar para trás pois estava sendo sondado. Então foi até o caixa do Posto Chiesa, pediu a chave ao frentista Jonatas. Não disse nada sobre o que estava acontecendo. Junto com a chave estava o documento do veículo, os quais lhe foram entregues, isso por volta das 09:00 horas. Encontrou o caminhão na rua indicada e seguiu até a base da PRF onde parou e relatou o acontecido. Foi levado o valor de R\$ 2.300,00 que estavam no caminhão, mais o seu aparelho celular LG, modelo Q6, Imei não sabe informar no momento. Percebeu que o caminhão estava com sinais de que foi mexido nos forros atrás do banco do motorista, mas não percebeu falta de nada relativo ao veículo. O homem que o abordou no caminhão é negro, alto, forte, cabelo curto, aparentando 35 a 40 anos. Os outros dois já estavam encapuzados, não sabendo dar características. Nenhum momento viu arma de fogo (fls. 09/10).

Na fase policial, a testemunha comum Izaías Izídio dos Santos disse que é motorista de ônibus contratado da Reunidas, contudo, como está tendo pouca viagem está tentando fazer uns bicos de motorista. Viu no site OLX sobre pessoa que precisava de motorista para frete. Mandou mensagem para o tal de Eduardo (contratante) nº Whats 11 99980.2120 e no dia 30/06 recebeu proposta para viajar para Dourados/MS carregar com farelo de soja. A proposta era de R\$ 1.300,00 mais R\$ 300,00 para alimentação. Eduardo mandou um casal encontrar com Izaías e levá-lo para "pegar" o caminhão. O casal estava de Uber (Polô prata modelo novo). O homem se disse chamar Lucas, (nº 17 99129.0228 - número passado por Eduardo), a mulher ficou o tempo todo quieta. O Uber foi até um chácara em Talhados, mas o casal pediu que parassem numa entrada onde parecia um loteamento de chácaras, depois o casal seguiu a pé até que não conseguia mais serem vistos. Meia hora depois voltaram, seguiram de Uber até a vicinal que vai para Talhados, próximo ao bairro Lealdade, avistaram o veículo na marginal da vicinal. O tal Lucas lhe entregou a chave e disse que o caminhão estava abastecido e que era para ele seguir viagem, indo embora de Uber. Então Izaías veio até o posto Chiesa pois sua esposa ia junto na viagem, mas que ficou esperando o adiantamento de R\$ 300,00 que deveria ser feito em sua conta. Aguardou um tempo e como o dinheiro não lhe foi passado, ficou com receio de viajar, pois estava sem dinheiro algum. Mandou mensagem para o tal Eduardo e disse que havia desistido da viagem e que deixaria o caminhão na rua do lado do posto Chiesa, bem como deixaria a chave do caminhão no caixa com o frentista. Pediu para o frentista Wellington guardar a chave e colocar um bilhete com o nome Eduardo, e se alguém viesse buscar, que entregasse. Lucas é branco, 1,80m de altura, estrutura forte, cabelo castanho claro cacheado, olho claro, aparenta 38 anos. A mulher é baixa, forte, branca, loira, aparenta 27 anos. O motorista do Uber (viu o motorista usando o aplicativo de corrida), usa óculos, branco, usa boné, aparenta 27 anos, com VW/Polô.

Acrescentou que na ocasião, Lucas o ofendeu, dizendo que este não era "homem", entre outras coisas. No dia seguinte, um funcionário da empresa Reunidas ligou para o depoente, dizendo que Policiais Rodoviários Federais estavam à sua procura, tendo o depoente imediatamente se dirigido até a base da Polícia Rodoviária Federal, onde se identificou, tendo então tomado conhecimento que estava sendo procurado a fim de dar informações sobre o caminhão Scania 420, cor vermelha, o qual estava no pátio da PRF, tendo então o depoente narrado todo o acima exposto, tomando conhecimento que referido caminhão era roubado. Na companhia dos policiais rodoviários federais, se dirigiram aos locais onde fora na companhia de Lucas, tanto no loteamento de chácaras quanto na estrada vicinal onde pegou o caminhão, tendo na sequência se dirigido até o Plantão Policial, para a lavratura do boletim de ocorrência, tendo, naquela repartição, conhecido a vítima, dono do caminhão, que havia permanecido em cativo durante o tempo em que Lucas havia mantido contato

com o depoente, para que o caminhão fosse levado para outro Estado. Na Especializada, ao lhe ser exibida fotografia do indivíduo identificado como Diego Miguel Nicolete, reconheceu-o, sem sombra de dúvidas, como sendo o mesmo indivíduo que se apresentou ao depoente com o nome de Lucas, e levou o depoente até onde o caminhão estava. Ao lhe ser exibida a fotografia de uma mulher identificada como Stefany Hillary Santos Silva, reconheceu-a, sem sombra de dúvidas, como sendo a mulher que acompanhava o indivíduo que se identificou como Lucas no Uber (fls. 11/12, 40/43).

Na fase policial, a testemunha comum Juliano Henrique da S. Silva, investigador de polícia elaborou o relatório de investigação informando que tomou conhecimento através do R.D. O. 5289/2020 do crime de roubo ocorrido no dia 30/06/2020 na vicinal Alcides Augusto Ávila. Consta no boletim de ocorrência que indivíduos desconhecidos, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o caminhão trator SCANIA/ R420 A4x2, placa KJV8J97 e SR/GUERRA AG GR, placa NZS3F14, após restringirem a liberdade da vítima. O motorista Jhonathan Hebert Ronan Fand estacionou na base da PRF deste município dirigindo o referido caminhão engatado no semi-reboque da placa NZS3F14. Relatou que após tomar conhecimento do crime em tela iniciaram-se as investigações visando esclarecer a autoria delitiva. Em conjunto com a PRF foi possível identificar o envolvimento de Diego Miguel Nicolete, morador de uma chácara próximo ao local onde o motorista Izaias Izidio dos Santos declarou ter ido de Uber na companhia de um casal. Durante as investigações, no dia 22/07/2020, ocorreu outro roubo com os mesmos modus operandi. Nessa ocasião, o motorista permaneceu refém das 13:20 do dia 22/07/2020 até as 15:00 do dia 23/07/2020. Ouvido em declarações o motorista José Nelson dos Santos, vítima do segundo roubo, descreveu diversas semelhanças entre os roubos, sendo possível deduzir que se tratavam dos mesmos autores. Ocorre que no dia 24/07/2020 às 09h:49min, a mãe de Rafael Bonifácio da Silva ligou no telefone de emergência 190 e denunciou a participação do filho nos referidos roubos. Diante da denúncia, policiais militares foram até a chácara e localizaram três indivíduos que teriam participado de outro roubo, dentre eles Diego Miguel Nicolete. Após sua prisão Diego Miguel Nicolete foi ouvido e confirmou a participação nos roubos, bem como declarou o envolvimento de Rafael Bonifácio da Silva e a utilização do automóvel GM/Vectra da cor verde, placa CLN2775, pertencente a Roberto Larzen de Melo. Rafael é morado da chácara local onde os moradores foram mantidos reféns. O automóvel GM/Vectra está registrado em nome de Aline Larzen de Melo, irmã de Roberto. As investigações apontam para o envolvimento de Roberto, porém, após a prisão de Diego, o investigado desapareceu, não sendo mais encontrado e seu paradeiro é incerto. Izaias Izidio dos Santos reconheceu sem sombra de dúvidas Diego Miguel Nicolete que lhe disse se chamar "Lucas" e Stefany Hillary dos Santos Silva, como sendo o casal que levou até o loteamento das chácaras nas proximidades de Talhados Stefany ouvida em declarações confirmou que juntamente com Diego, levaram o motorista Izaias para buscar o caminhão. (fls. 16/20).

Em juízo, a testemunha comum Juliano Henrique da S. Silva, investigador de polícia, disse que na época foi fato atípico da região, porque não era crime comum nessa região conhecido como "Golpe do frete". Iniciou as diligências e, junto com a Polícia Federal, identificou a participação de Diego, que usou o telefone cadastrado em nome do pai dele. Começou a investigar onde ficaria o cativo, local onde as vítimas eram levadas até que o veículo fosse dado destino. No dia seguinte, outro roubo aconteceu nos mesmos moldes. A mãe de Rafael ligou e fez denúncia apontando o local do cativo. A polícia militar foi ao local e lá foram encontradas três pessoas na chácara (cativo), sendo um deles Diego. Diego foi preso, admitiu a prática do delito e apontou a participação de Rafael. Rafael não foi localizado no dia. Não teve contato com Jhonathan e Isaias. Não teve contato com a mãe de Rafael.

Na fase policial, a testemunha comum Eduardo Augusto Martins Almeida, policial rodoviário federal, disse que na data dos fatos estava de plantão, quando tomou conhecimento do roubo do Caminhão trator Scania/R 420, placas KJV8J97, com o Semirreboque SR/Guerra AG GR, de placas NZS3F14, ocorrido na BR-153, e que o mesmo teria sido localizado, próximo ao Posto Chiesa. Que procurando por mais

informações, compareceu no Posto, onde tomou conhecimento que um senhor, motorista da Empresa Reunidas, identificado como Izaias Izídio dos Santos, havia deixado as chaves da referida carreta, na noite do dia 30 de junho de 2020. Com a informação, compareceu na Empresa Reunidas, e posteriormente fez contato com Izaias, o qual relatou ser motorista de ônibus, contudo, como estava com poucas viagens, viu no site da OLX, uma pessoa que precisava de motorista para frete. Relatou ter mandado mensagem para Eduardo, que disse que precisava de um motorista para levar uma carreta desta cidade para a cidade de Dourados/MS. Izaias disse ter ido até o Posto Chiesa com sua esposa e filha, e de lá foi sozinho com um casal até próximo ao Distrito de Talhados, onde estaria o caminhão. Izaias disse ainda que o veículo seria um VW/Pollo e que além do condutor do Uber, havia um casal cujo homem se chamava Lucas e a mulher, cujo nome não soube informar, ficou o tempo todo calada. Passaram pela vicinal de Talhados, tendo Izaias avistado o caminhão estacionado na vicinal, contudo, foram até próximo a um loteamento de chácaras perto de Talhados, onde o casal havia alegado que estaria as chaves do caminhão. Izaias comentou que ficaram parados em uma estrada, ele e o condutor do Uber, até que o casal voltasse com as chaves do caminhão, cerca de 20 minutos. Já de posse das chaves da carreta, retornaram até o local onde a mesma estava estacionada, tendo Izaias a conduzido até o Posto Chiesa, onde estava a família dele e iria com ele na viagem. Ocorre que, antes de Izaias seguir viagem, houve um desentendimento entre ele e o contratante, acerca de ser depositado com antecedência o valor do frete, para as despesas pessoais dele, tendo Izaias dito que não mais iria efetuar o frete, deixando a carreta estacionada e as chaves no caixa do posto. Informou ter conversado com Jhonathan Heberty Ronan Fand, que teria sido a vítima do roubo da carreta, que relatou que havia estacionado a carreta na marginal da Rodovia BR-153, próximo a entrada do loteamento Emais urbanismo, sentido Talhados, ocasião em que chegou um veículo VW/Gol, anunciaram o roubo e o levaram-no, sendo que após 20 minutos, o colocaram em um cômodo de um imóvel. No dia seguinte, foi liberado, tendo sido deixado próximo ao Posto Chiesa, com a informação que o caminhão estava no referido Posto, tendo ele pegado as chaves da carreta e a levado até a Base da PRF, localizada na BR-153, km 69 (fls. 120/121).

Em juízo, a testemunha comum Eduardo Augusto Martins Almeida, policial rodoviário federal, disse que foi acionado um dia após o roubo porque o motorista teria sido deixado próximo a uma unidade da policia e relatou que o caminhão teria sido roubado. O caminhão estaria estacionado no Posto Chiesa e a chave teria sido deixada no caixa. A vítima disse que tinha se oferecido para fazer frete e foi contratado para ir ao Mato Grosso do Sul. A vítima teria deixado a chave no posto porque não tinha recebido nada ainda para fazer o frete. Uma pessoa teria levado a vítima até o Posto. Izaias era motorista da empresa de ônibus. Jhonathan informou que tinha informado o local da coleta do frete. Ele teria sido rendido por pessoas com capuz e arma, foi levado por outro veículo até uma chácara, ficando lá detido. No dia seguinte, foi liberado. Izaias pegou o caminhão mais para frente e seguiu num veículo UBER, retornou com a chave do caminhão, próximo ao Trevo.

Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Luiz Antônio de Oliveira (fls. 122/123), policial rodoviário federal, foi no mesmo sentido do depoimento de Eduardo Augusto Martins Almeida.

Na fase policial, a testemunha comum Marcelo de Souza, agente policial, elaborou o relatório de investigações com a finalidade de cruzamento e dados com informações colhidas no RDO 5289/20 além da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com Diego e Amós, cuja referência é do processo nº 1500997-80.2020 da 5ª Vara Criminal local. Na conclusão do relatório consta que é claro a participação do réu Diego Miguel Nicolete nos dois roubos referentes ao presente feito e ainda do feito apurado no processo em andamento pela 5ª Vara local. (fls. 230/251).

Em juízo, a testemunha comum Marcelo de Souza, agente policial, disse que participou da degravação dos celulares apreendidos. Recolheu as imagens necessárias e chegou à conclusão dos envolvidos. Não tinha fotos dos réus nos celulares. Havia foto do suposto cativo, apenas. Não conseguiu entrar na casa onde era o cativo.

Na fase policial, o réu Diego Miguel Nicolete disse que em data que não se

recordava, salvo engano aos 30/06/2020, em contato com indivíduos cujos nomes não soube declinar, mas que estavam presos na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande-MS (o declarante tinha ciência de que tais indivíduos formavam uma organização com o intuito de cometer crimes, principalmente roubos de caminhão), recebeu a orientação de ir até um posto de combustível existente na Vicinal que liga a Talhados, neste município. Tais indivíduos fariam chegar um motorista conduzindo um caminhão, acreditando referido motorista que faria um transporte de carga. A missão de Diego era interceptar esse motorista, anunciar o roubo e leva-lo até o local onde o motorista ficaria rendido, sendo, no caso em tela, em uma chácara do município de Talhados, enquanto os outros integrantes da quadrilha iriam dar destino ao caminhão. Até onde Diego sabia, essa quadrilha contratava um motorista idôneo, ou seja, um que não tem conexão com a organização criminosa, que era pago para levar o caminhão ao seu destino. Após o sucesso da operação, Diego receberia da quadrilha a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme combinado, outra pessoa ficaria na chácara vigiando a vítima até o aval da quadrilha para abandoná-lo, fato que ocorreria somente após o caminhão ter chegado ao seu destino. Nesse dia, o responsável por manter o motorista em cárcere privado seria um rapaz de nome Rafael. Na data dos fatos, Diego não anunciou o roubo de pronto, tendo inicialmente se apresentado ao motorista como sendo de uma empresa que iria carregar a mercadoria a ser transportada, tendo solicitado que ele deixasse o caminhão nas proximidades do Bairro Lealdade e iria leva-lo de carro, um GM/Vectra, cor verde, placas que não se recordava, que era de um amigo de Diego, de nome Roberto, para buscar uma "ordem de coleta" da carga. Uma vez no interior do veículo, já chegando à chácara, anunciou o roubo, dizendo que outra pessoa iria pegar seu caminhão e a vítima ficaria em um "lugarzinho" esperando. Disse que não houve uso de arma de fogo ou violência, tendo sido tudo muito "tranquilo". Após deixar a vítima na chácara, Diego saiu para "dar umas voltas", longe da chácara. No entanto, a quadrilha entrou novamente em contato, fora do combinado, já no início da noite, solicitando que Diego levasse um motorista para levar o caminhão para conduzir o caminhão ao seu destino. Assim, Diego foi buscar esse motorista, que não tinha conhecimento do crime, no Posto Chiesa, na marginal da Rodovia BR 153. Nessa ocasião não utilizou o veículo GM/Vectra de cor verde, tendo solicitado um carro de aplicativo Uber, de cor prata, cujo motorista alegou também que não tinha conhecimento sobre os fatos. No carro também estava a namorada de Diego, Stefani Hillary Santos Silva, que nada sabia a respeito dos fatos. Levou o motorista até o caminhão e entregou a chave a ele, salientando que as orientações do local do destino do caminhão foi dada pelos outros integrantes da quadrilha. Não quis revelar o nome de referido motorista, mas disse que ele saiu com o caminhão, tendo Diego ido embora. Mais tarde, os indivíduos fizeram novamente contato por WhatsApp, como eram feitos todos os contatos, dizendo que o motorista o qual Diego havia levado ao caminhão tinha abandonado o veículo no Posto Chiesa, provavelmente por ter desconfiado da origem ilícita dele. Inicialmente, os indivíduos sugeriram vender o caminhão, mas Diego não aceitou. Como a empreitada deu errado, Diego disse que iria libertar o dono do caminhão, o que ocorreu na manhã do dia seguinte. Assim, no dia 01/07/2020 foi até a chácara, pegou o motorista vítima que estava sob vigilância de Rafael e o deixou as proximidades do Posto Chiesa, mais precisamente na rua de baixo, explicando a ele que a chave do caminhão estaria com um frentista. Admitiu ter subtraído a quantia de R\$ 2.300,00 que estavam em posse da vítima, bem como um telefone celular LG Q6, dizendo ter jogado fora o celular e dado, a título de pagamento, a importância de R\$ 200,00 para Rafael, que ficou na chácara mantendo o cárcere da vítima. Diante do fracasso da ação criminosa, nenhum dos envolvidos recebeu o valor combinado, vindo a planejar outro roubo com o mesmo modus operandi, que se consumou no dia 22/07/2020 e que ensejou em sua prisão em flagrante, registrada no RDO 5829/2020. No tocante à contradição existente entre as declarações de Diego e o relato da vítima quanto à marca do veículo que abordou o motorista do caminhão, diz que não se trata de um VW/Gol, cor branca, como mencionado pela vítima, mas sim um GM/Vectra de cor verde. Também negou que outros dois indivíduos estivessem consigo e tenham anunciado o roubo ainda no local onde o motorista parou o caminhão, tendo Diego agido sozinho naquele momento. No que diz

respeito à autuação em flagrante no dia 24/07/2020, quando foi apresentado um revólver no plantão, que, segundo os policiais, teria sido encontrado no seu quarto, Diego disse que a arma usada não foi àquela apreendida. Diz que no delito de roubo ocorrido no dia 23/07 foi empregado um revólver calibre .22, niquelado, que ficou com Rafael. Posteriormente, quando ainda o motorista estava no cativeteiro, Rafael foi até a praça no distrito de Talhados e ali se envolveu em uma briga, tendo o citado revólver sido tomado dele. Inclusive, foi por esse motivo que quando Rafael voltou ao local do cativeteiro e disse que havia perdido o revólver, ocorreu uma briga entre ele, Diego e Amós. Pelo que Diego ouviu dizer, tal arma estaria na posse de um rapaz de nome Willian, que mora em Talhados e é usuário de drogas. Em declarações posteriores, afirmou que conhece Rafael Bonifácio da Silva há cerca de 10 anos, haja vista ele residir em uma chácara no distrito de Talhados, próximo da chácara de Diego, sendo que algumas vezes usaram drogas juntos. Quanto à pessoa de Roberto Larzen de Melo, alegou que ele é praticamente seu irmão de criação, mas frisou que ele não teve participação nenhuma no caso em tela. Com relação ao roubo do caminhão e do semirreboque, ocorrido na data de 30/06/2020, na rodovia BR 153, alegou que não teve participação efetiva no roubo do referido veículo, sendo certo que não poderia dizer o nome da pessoa que praticou o roubo, mas sabia que o mandante estava preso em um presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul, não podendo relatar o nome deles, pois temia por sua integridade física. Confessou que sua participação no crime em tela foi apenas ter ido no Uber, juntamente com Stefany Hillary Santos Silva ao Posto de Combustível Chiesa para buscar o motorista que iria conduzir a carreta até uma cidade, a qual Diego desconhecia o nome. Informou que o motorista de Uber nada sabia acerca do que estava acontecendo, bem como Diego era chamado pelo motorista do Uber pelo nome de Lucas. Quanto à participação de Stefany, ela nada sabia acerca do ocorrido e ele a havia levado pois tinham um relacionamento amoroso à época dos fatos. Quanto ao envolvimento de Rafael no roubo em comento, Diego apenas relatou aos investigadores do DEIC que a chave do caminhão estava na chácara de Rafael, não tendo dito que ele estaria envolvido no caso em tela, nem que a pessoa que havia sido mantida como refém havia ficado na chácara de Rafael, mas acreditava que ele tenha ficado lá. Quanto ao veículo GN/Vectra, que pertencia a Roberto, ter sido usado no roubo do caminhão, Diego alegou que somente disse que ele estava envolvido no roubo, pois foi coagido pelos investigadores do DEIC, que o ameaçaram dizendo que Stefany seria presa. Disse que não teve participação efetiva no roubo do caminhão e semirreboque e que sua participação foi apenas ter levado o motorista que iria conduzir o caminhão roubado de São José do Rio Preto para outra cidade, até o local onde estava o caminhão, e passar no portão da chácara de Rafael para pegar a chave do caminhão (fls. 36/38 e 150/151).

Em juízo, o réu Diego Miguel Nicolete disse que a participação sua foi buscar Isaías de Uber e não sabia de nada. Levou Isaías até o caminhão e ele ia levá-lo embora. Não conhecia Jonathan. Sabia que havia uma vítima no cativeteiro. Ligaram do cativeteiro e pediram para buscar um sujeito para levar até o caminhão. O roubo já tinha acontecido. Está preso por outro roubo, na companhia de Amós. Já foi condenado por roubo. Rafael estava com o depoente no roubo que está preso, nos fatos de hoje não sabe se Rafael estava envolvido.

Na fase policial, o réu Rafael Bonifácio da Silva disse que se encontra preso no CDP de São José do Rio Preto pelo crime de formação de quadrilha ou bando. Disse que conhece Diego Miguel Nicolete cerca de 07 anos, haja vista que ele também reside em uma chácara no Distrito de Talhados. Não conhece Roberto Larzen de Melo. Não sabe dizer nada a respeito do roubo do caminhão e do semirreboque ocorrido em 30/06/2020. Informou ser apenas usuário de drogas (crack), e faz uso de bebida alcoólica. Esclareceu que não tem nenhum envolvimento com o roubo em tela, bem como quanto à informação que a pessoa que havia sido mantida como refém havia ficado na chácara dele, também não procede. Desconhece o motivo pelo qual Diego citou seu nome como participante do roubo do caminhão. Não conhece Lucas, Stefany. Por fim disse que gosta de beber e usar drogas e que conhece Diego pelo fato de consumirem drogas juntos (fls. 148/149).

Em juízo, o réu Rafael Bonifácio da Silva disse que esse roubo não praticou. Ficava

na praça de Talhados e não saia de lá. Ficava bebendo e fazia uso de droga, apenas. Como tem amizade com Diego está preso com ele por outro processo. Não participou do crime em questão.

Não ficou comprovado que os réus praticaram o crime em questão. A vítima e testemunha Isaias não foram localizadas para confirmarem as versões prestadas na polícia. O policial civil Juliano não manteve contato com a vítima, testemunha Isaias e com os réus. Em que pesem os réus estarem presos por crime semelhante e há relatos que foram abordados na chácara e admitiram a prática daquele delito, o fato é que não há prova suficiente para condenação com relação ao crime ora aqui investigado.

Nesse contexto, a prova produzida é frágil e insuficiente. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" a absolvição é de rigor. Neste sentido:

PROVA - INSUFICIÊNCIA PARA O VEREDICTO PROBATÓRIO. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, VI do Código de Processo Penal. Absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação. Recurso provido. (TACrimSP - Ap. n. 1.136.569-9 - SP - 6ª Cam. Rel. Juiz Penteado Navarro - J. 12.05.99 - v.u.)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver os réus DIEGO MIGUEL NICOLETE e RAFAEL BONIFACIO DA SILVA com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Ciência ao MP. P.I.

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA